

1500588-26.2021.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2041403-72.2021 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 11375055 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 33/2020 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDMAR RODRIGUES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500588-26.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500588-26.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2041403-72.2021 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA, 11375055 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 33/2020 - DISE-

DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR RODRIGUES DA SILVA

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDMAR RODRIGUES DA SILVA imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 16 horas, na Penitenciária de Andradina, situada na Rodovia Municipal Salvador Loverdi, s/nº, Pereira Jordão, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.03, 08 e 25 dos presentes autos, trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da unidade, duas porções de "maconha", com peso aproximado de 161,26g (cf. laudo

pericial de fls.13/15), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 em decisão de fls.159/160. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fls.81/86.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela desclassificação do delito capitulado na denúncia, reconhecendo-se a prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com a imposição, desde já, da sanção correspondente.

Com efeito, a apreensão de drogas foi demonstrada pelos elementos da investigação (Inquérito policial de fl.01, portaria de fl.02, boletim de ocorrência de fls.03/04, autos de exibição e apreensão de fl.09, fotografias de fl.10, laudos periciais de fls.13/15), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A vinculação das drogas ao réu também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pela própria confissão do acusado.

Ocorre que, a questão da destinação das drogas para tráfico mostrou-se duvidosa, cabendo, nesse passo, reconhecimento da dúvida a favor do réu.

A prova oral foi no seguinte sentido:

Alexandre Oliveira Lima, testemunha, narrou que é agente penitenciário e que o réu havia saído da unidade para trabalhar na pocilga, que fica na área externa da muralha. Ele retornou com um pacote que foi localizado durante a revista para reingresso. Tratava-se de maconha, em dois pedaços não tão pequenos. O preso disse que achou o pacote e estava levando para dentro da unidade para seu consumo. Como o local de trabalho fica na área externa, é possível que alguém tenha jogado o pacote no local.

A testemunha João Dias de Lima Neto, também agente penitenciário, confirmou a versão de seu colega de profissão.

Interrogado, o réu confirmou os fatos, mas negou o tráfico. Disse que realmente achou o pacote na área externa e viu que se tratava de maconha. Como é usuário desde o 9 anos, resolveu pegar a droga para consumir na parte interna da penitenciária, pois à época não havia consumo ou possibilidade de se conseguir drogas na unidade.

Com efeito, os elementos indiciários que deram início ao presente processo não foram integralmente corroborados no sentido da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

O art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese dos autos, não ficou totalmente esclarecido o modo pelo qual o acusado obteve as duas porções de maconha na área externa da unidade prisional em que se encontrava. A versão do réu no sentido de ter sido um encontro fortuito não foi infirmada por nenhum elemento de prova, já que os agentes penitenciários ouvidos não apontaram qualquer vínculo do réu com lideranças do presídio ou com a atividade de distribuição de drogas para dentro da unidade.

A quantidade localizada é, de fato, expressiva e passível de entrega a terceiros na unidade prisional. Por outro lado, eventual condenação por tráfico se daria por pura presunção de que a droga seria distribuída aos outros presos, já que nenhum outro elemento dos autos - afora a quantidade suficiente para tanto - o indica. Diferentemente dos casos em que há detenção do agente em liberdade, nos quais

diversos elementos apontam para a prática de comércio ou distribuição de drogas (apreensão de dinheiro e outros objetos, informações anônimas ou formalmente registradas recebidas pela polícia, circunstâncias da prisão etc), no caso dos autos nada se produziu para um juízo de certeza sobre o tráfico. O que se tem é apenas o fato de que o acusado localizou duas porções de maconha na área externa, enquanto trabalhava, e as levava para dentro da unidade.

Dentro deste quadro de provas, tanto a versão acusatória, como a versão escusatória, mostram-se em tese possíveis, mas nenhuma delas foi efetivamente confirmada por provas, restando então um juízo favorável ao réu, já que, como dito, a condenação por tráfico repousaria em uma presunção de que, diante da quantidade, a droga se destinaria a entrega a outros presos. Não obstante, caso seja de fato verdade que o encontro foi fortuito, mostra-se inviável imputar ao réu tal conduta, já que em poucos minutos (entre o encontro e a sua detenção) não teria tempo de efetivamente planejar como faria a distribuição.

De se ter em conta que, na própria sindicância em que apurados os fatos, atribuiu-se ao réu a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 103/157) e que em seu longo histórico criminal não há registro por tráfico.

Também é oportuno considerar que dificilmente o réu se colocaria em tamanho risco, considerada sua avançada idade e vontade de restabelecimento de uma vida digna, distante de atividades ilícitas.

E o certo é que, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas” (TJRO, ACr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Assim, não havendo elementos para comprovar, para além de qualquer dúvida, que as drogas destinavam-se a entrega e consumo de terceiros, de rigor a desclassificação da conduta, para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta imputada ao réu EDMAR RODRIGUES DA SILVA para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, reconhecendo o porte de drogas para consumo pessoal.

Por consequência, e considerando a reincidência do acusado, deixo de remeter o feito ao JECRIM para oferta de transação e desde já CONDENO o réu à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses, pois segundo a atual jurisprudência do STJ apenas a reincidência específica enseja apenamento em prazo maior. A pena deve ser cumprida em entidade indicada pelo juízo das execuções.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se o necessário para cumprimento da pena restritiva de direitos após a desinternação.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 25 de abril de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)